

REMUNERACION

CONCEPTO

Llamamos remuneración a la contraprestación que recibe el trabajador por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo (art. 103, LCT).

Si observamos los elementos de la definición podemos separar los siguientes:

- ♦ es una contraprestación, con lo cual existe un intercambio recíproco entre el trabajador y el empleador (el empleador paga el salario, el trabajador realiza actos, ejecuta obras o presta servicios durante la disponibilidad);
- ♦ la recibe el trabajador, con lo cual se produce el traspaso de una suma de dinero del patrimonio del empleador al patrimonio del trabajador;
- ♦ la causa que genera el derecho del trabajador a percibir la remuneración devengada se basa en la disponibilidad de la fuerza de trabajo que él puso a disposición del empleador, que obviamente, se traduce en la ejecución de actos, en la realización de obras y en la prestación de servicios;

El devengamiento del salario es el derecho que se genera al cobro del salario por el transcurso del tiempo en disponibilidad a fin de realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios.

I. Caracteres de la remuneración

a) El salario es una suma de dinero o es un valor cuantificable en dinero: el salario se paga en dinero de curso legal en la Argentina, lo que, en principio, descarta la posibilidad de que se pague en otra moneda (como dólares, francos o marcos) y restringe el pago en especie (la LCT lo permite hasta el 20% del monto bruto de la remuneración).

b) Es un ingreso en el patrimonio del trabajador: la suma abonada al trabajador, para configurar el salario debe pasar efectivamente a su patrimonio. En efecto, si así no fuera, el trabajador sería un mero tenedor como es el caso de la suma que se le entrega para gastar en viáticos de traslado que el dependiente deberá rendir en base a los comprobantes y luego restituir el excedente (ver art. 106, LCT).

c) Tiene una función alimentaria: quien trabaja en relación de dependencia, sin dudas, vive de su salario y con él atiende las necesidades de su grupo familiar. Es por ello que se afirma que la remuneración tiene la característica esencial de ser alimentario, lo que justifica que se le brinden a través de la legislación mecanismos de protección especiales (ver, por ej., arts. 119 y 120, LCT sobre prohibición de abonar salarios inferiores e inembargabilidad).

d) Es insustituible: el salario no puede ser reemplazado por otras formas de cancelar las obligaciones ni por otros medios de pago, no puede ser objeto de compensaciones o multas, ni se puede reducir por efecto de deducciones o de retenciones (ver art. 105 medios de pago, art. 107 remuneración en dinero, y art. 114 determinación de la remuneración por los jueces).

e) Es y nace de una contraprestación: el salario encuentra la razón de su existencia en la contraprestación que el empleador recibe del dependiente a través de actos, obras y servicios generados por la disponibilidad de su fuerza de trabajo.

II. Principios

a) Intangibilidad: es el conjunto de recursos técnico-jurídicos que tienen por objeto amparar el pago íntegro y oportuno del salario. Son normas respaldatorias del principio de intangibilidad las que se refieren al Salario Mínimo Vital y Móvil.

b) Irrenunciabilidad: el salario es irrenunciable hasta el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil y los denominados Salarios Básicos previstos en los convenios colectivos de trabajo.

c) Incesibilidad: el salario no puede cederse total o parcialmente por ningún título. Si se produjera por medio de algún instrumento dicha cesión, la misma será nula de nulidad absoluta.

d) Inembargabilidad: la condición alimentaria del salario determina la existencia de limitaciones en materia de reclamo de deudas de terceros.

e) Proporcionalidad: la remuneración es una compensación material del esfuerzo realizado por el trabajador traducido en actos, obras y servicios. Por ende, el salario guarda cierta proporcionalidad con la tarea cumplida y los resultados obtenidos por el trabajador.

III.- Modos de determinar la remuneración

Puede ser por:

1-*Por acuerdo de partes*: Actualmente el acuerdo de partes entre trabajador y empleador, ha quedado fuera de la realidad y reservado para una escala de trabajadores de alta jerarquización.

2. *Por convenios colectivos o laudos arbitrales*: La mayoría de los salarios de la argentina se fijan por convenciones colectivas, pudiendo ser la modalidad de negociación por actividad, profesión y empresa (leyes 14.250 y sus modificatorias)

3. *Por Decisión administrativa*: Es establecido por vía de decretos o resoluciones ministeriales.

4. *Por decisión judicial*: Es casi inexistente en la práctica pero, cuando no esté determinado por los CCT o por actos de la autoridad competente, éste puede ser fijado por los jueces, teniendo en cuenta la importancia de los servicios y demás condiciones que se presten en los mismos, el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos. (art.114 LCT)

IV. Clasificación de la remuneración

1. Prestaciones remuneratorias

Llamamos prestaciones no remuneratorias a aquellas que se originan en causas diversas de la contraprestación recíproca entre el trabajador y el empleador, y que generalmente están relacionadas con indemnizaciones, coberturas de gastos, beneficios sociales y compensaciones (art 103 bis, LCT).

Tipos de remuneración

a. Los viáticos (art.106 LCT)

Se denominan viáticos a los gastos realizados por el trabajador con el fin de cumplir con su tarea habitual para el empleador, tales como pasaje de tren o colectivo u hotelería en el caso de viajar fuera del ámbito de su residencia habitual. Cuando no existe la obligación de rendir cuentas de estos gastos, por el trabajador integran la remuneración.

b. Comisiones (art.108 LCT)

Se denominan comisiones a una forma variable de retribución consistente en la determinación de un porcentaje sobre las ventas realizadas por el trabajador.

c. **Participación en las utilidades (art.110 LCT)**

La participación en las utilidades es una forma de remuneración cuya determinación se realiza sobre las ganancias de la empresa.

d. **Por unidad de obra**

El salario se puede establecer por unidad de obra o a destajo, cuando se determina un valor económico por cada unidad de producto ejecutado, en la medida que el empleador suministre materias primas suficientes, y que el sistema no vulnere los ingresos mínimos previstos en el Salario Mínimo Vital y Móvil o en los salarios básicos de los convenios colectivos de trabajo.

e. **Propinas**

Se llaman propinas (cuando estuvieran admitidas o autorizadas) a las sumas de dinero entregadas al trabajador por el usuario o cliente, como recompensa por los servicios prestados.

f. **Sueldo anual complementario o aguinaldo (art.121 LCT)**

Se denomina sueldo anual complementario o aguinaldo a un salario adicional a los doce retribuciones que se abonan por mes durante el año, que se abona dividido en dos cuotas.

.El pago y los medios de pago

1. El pago

El pago es un acto jurídico recepticio en el cual el empleador entrega al trabajador una suma de dinero como contraprestación, por haber puesto a disposición del primero su fuerza de trabajo (traducida en actos, obras o servicios).

a) Condiciones de validez del pago

El pago, para ser cancelatorio se deberá realizar por el monto establecido en la ley, los convenios colectivos y el contrato individual, en los plazos legales predeterminados, y en las condiciones garantizadas por la normativa vigente.

b) Pago insuficiente

El pago insuficiente quedará como valor a cuenta de la suma mayor adeudada, sin perjuicio del curso de los intereses y otros accesorios por el monto de la deuda (ver art. 260, LCT). La recepción del pago insuficiente por parte del trabajador no implica renuncia alguna de derechos, y quedará expedita la acción judicial por el tiempo de la prescripción (dos años).

1. Períodos

La LCT denomina períodos, a los plazos en los cuales se debe realizar la liquidación del salario del trabajador (ver art. 126, LCT).

A tal fin distingue las siguientes hipótesis:

a) mensualizados: la liquidación se practicará al finalizar cada mes calendario;

b) jornalizados y por hora: se liquidará por quincena o por semana, en cuyo caso se aplica el calendario para el quincenal (del 1º al 15 y del 16 al 30 o 31 mes) y se aplica la semana aniversario, cualquiera sea la fecha en la que se instale en el calendario;

c) por unidad de obra: también denominado por pieza o medida, será liquidado por semana o por quincena para los trabajos realizados en dichos períodos.

V. La protección de la remuneración

La remuneración, como uno de los institutos claves del derecho del trabajo, tiene un marco protectorio especial que contempla cuatro ángulos. Uno es el del trabajador frente a sí mismo, un segundo es externo a la relación cuando se contempla a los acreedores del trabajador, el

tercero se refiere al marco más lógico frente al empleado y, por último, se vuelve sobre terceros al establecer mecanismos frente a los acreedores del empleador.

1. La protección de la remuneración frente al trabajador

La hiposuficiencia del trabajador frente a la supremacía del empleador, ha generado con frecuencia mecanismos de protección que pueden resultar excesivos y hasta contradictorios.

En cualquier caso, resulta pertinente que la ley brinde un paraguas protector que ampare al trabajador frente a los abusos del empleador o de terceros, teniendo en cuenta el carácter alimentario de la retribución.

a) La incesibilidad del salario

La LCT fulmina con la nulidad absoluta cualquier acto que implique la cesión parcial o total del salario, de las asignaciones familiares y de las indemnizaciones originadas en el contrato de trabajo (ver art. 148, LCT).

Esta facultad vedada, la de la cesión, no debe confundirse con la libertad que tiene el trabajador como cualquier persona capaz, de endeudarse por cualquier causa, sin ceder su salario. En esta hipótesis, el acreedor tendrá derecho a embargar la remuneración, lo que los jueces fijarán conforme a los límites que establezca la legislación vigente (ver art. 147, LCT).

b) La prohibición de expendio de bebidas alcohólicas y mercaderías

La LCT prohíbe expresamente el expendio de bebidas alcohólicas y mercaderías en el lugar de pago del salario, salvo que el establecimiento se dedique a la venta de los mismos (ver art. 129, LCT).

Aun cuando la prohibición va dirigida al empleador, la medida se toma para proteger al trabajador frente a tentaciones que le puedan generar gastos necesarios que afecten el destino principal del ingreso, que es el de atender sus necesidades propias y las de su familia.

2. La protección de la remuneración frente a los acreedores del trabajador

a) Cuota de embargabilidad por deudas comunes

En principio se establece que el salario mínimo vital y móvil es inembargable, salvo la parte que establezca la reglamentación, y sin perjuicio de las deudas alimentarias (ver art. 120, LCT).

En un entorno más amplio, y cuando el salario exceda el monto del salario mínimo vital y móvil, las pautas deben ser fijadas por la reglamentación (ver art. 147, LCT).

La misma ha determinado una escala ascendente que oscila entre el 10 y el 20% de lo que exceda el valor de un salario mínimo vital y móvil (ver dec.484/87).

La norma citada, en efecto, fija la siguiente escala:

- ◆ remuneración de hasta 1 Salario Mínimo Vital y Móvil: inembargable
- ◆ remuneración de hasta 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil: 10% embargable
- ◆ remuneración de más de 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil: 20% embargable

Los jueces están obligados a respetar estos límites, aun cuando los reclamos se formulen en sede civil o comercial. El empleador tiene el deber de cumplir con la orden judicial de embargo, a cuyos fines deducirá de la remuneración la suma o porcentaje embargado hasta cubrir dicha suma y lo depositará a la orden del magistrado que ordenó la medida. El trabajador no se puede oponer a tales actos.

b) Cuota de embargabilidad por deudas de alimentos y litisexpensas

En cuanto a las deudas alimentarias y a las litisexpensas, no rigen las pautas precitadas, no obstante, la LCT impone al juez embargante una regla: que el embargo que disponga debe respetar la subsistencia del alimentante (ver arts. 120 y 147, LCT, y dec. 484/87).

Obsérvese que el legislador le impone al juez una regla que no tiene ya en cuenta al acreedor, sino a las posibilidades de subsistencia del trabajador, puesto que si éste se ve agobiado por la cuantía del embargo, procurará un cambio de trabajo para evitar que lo detecten.

3. La protección de la remuneración frente al empleador

Hemos agrupado bajo este título una serie de recursos establecidos por la ley -dirigidos al empleador- con el fin de custodiar el principio de intangibilidad del salario, en cuanto que implica garantizar el cobro íntegro y oportuno de la remuneración, y que genéricamente se los agrupa como medios de protección del salario frente a posibles o potenciales abusos del empleador.

a) Los salarios mínimos y el orden público

Existen tres tipos de salarios mínimos en la concepción de la LCT. Uno es el Salario Mínimo Vital y Móvil, el otro es el establecido en los convenios colectivos de trabajo, y el tercero es el pactado en el contrato individual. Los dos primeros forman parte del orden público y se los considera valores mínimos inderogables por la voluntad de las partes. El tercero se rige por las reglas de la autonomía de la voluntad individual, de modo que pueden modificarse tanto incrementándolos como reduciéndolos, en la medida que tal acuerdo no viole los mínimos inderogables ya citados, y se den todas las condiciones de validez en lo que hace a la exteriorización de la voluntad a través del consentimiento a tales actos.

b) Retenciones, deducciones y compensaciones m

El principio general de la ley prohíbe la aplicación de retenciones, deducciones y compensaciones, con excepción de aquellas que están expresamente autorizadas (art. 131, LCT). Las excepciones son, en rigor, muy numerosas e importantes (ver art. 132, LCT).

Las excepciones más importantes son (ver art. 132, LCT):

- los adelantos de salarios;
- las retenciones para los entes de la seguridad social (régimen jubilatorio, obras sociales, etc.);
- las retenciones contenidas en los convenios colectivos;
- el reintegro de precios de compra de vivienda o de mercaderías por vía de los sindicatos, entidades cooperativas o mutuales;
- el reintegro por la compra de los productos fabricados por la empresa, que se deben vender con un descuento especial.

c) Recibos y otros comprobantes de pago

La legislación exige la utilización de una serie de elementos documentales para brindar seguridad al trabajador no sólo del salario que recibe, sino también de la forma que se lo liquidó.

Entre los medios establecidos tenemos el recibo de salarios en doble ejemplar y el libro especial de sueldos y jornales (ver arts. 52, y 139 a 144 y conchs., LCT).

El recibo se emite en doble ejemplar, de modo que el que está firmado por el trabajador quede en poder del empleador como medio para acreditar el pago. A su vez, el trabajador obtiene la copia de la liquidación donde se detallan todos los rubros que componen su ingreso, se discriminan las asignaciones familiares y las retenciones, y por último se extrae el importe neto que cobra.

El libro de sueldos y jornales, que debe rubricarse ante la autoridad de aplicación, es decir en la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza, y debe contener los datos de identificación del trabajador y copia íntegra de cada recibo que se le brinda al trabajador, con las liquidaciones periódicas. De las coincidencias o discrepancias que existan entre el libro y los recibos pueden surgir diversas consecuencias a partir de que un juez los pueda apreciar como elementos probatorios. Las enmiendas, raspaduras e interlineados deben salvarse, y sólo serán admitidos como válidos si cuentan con la firma del trabajador que los conforma.

II.-Las prestaciones no remuneratorias

Son prestaciones, servicios o beneficios recibidos por el trabajador del empleador, ajenos al marco contraprestacional entre ellos, y tienen por objeto reparar o compensar algún daño o en su caso brindar una ayuda al beneficiario y su grupo familiar primario con el fin de mejorar su calidad de vida.

Las prestaciones no remuneratorias tienen dos efectos esenciales:

a) No están sujetas a aportes y contribuciones a la seguridad social: el monto de las prestaciones no remuneratorias no son pasibles de aportes (retenciones del salario a cargo de los trabajadores) ni están sujetos a contribuciones patronales.

b) No son computables a los fines remuneratorios o laborales: al no tener carácter remuneratorio, no son base de cálculo de cualquier prestación que sí tenga dicha naturaleza (aguinaldo, vacaciones, licencias pagas, etc.). Con ello se los excluye de otras prestaciones como, por ejemplo, la indemnización por despido, que se calcula en base al mejor salario normal y habitual, del cual debemos excluir las prestaciones no remuneratorias.

Los beneficios sociales:

a) Los servicios de comedor de empresas

Cuando el empleador se hace cargo del servicio de comedor para sus trabajadores, el mismo no tienen carácter remuneratorio. Estos servicios se pueden brindar con recursos propios o a través de concesionarios, y los trabajadores se pueden beneficiar con el 100% de lo que consumen, o pueden contribuir con parte de los gastos, conforme a las distintas modalidades (art. 103 bis, inc. a, LCT).

b) Los "tickets" de almuerzo

Los tickets de almuerzo son una especie de vales, emitidos por empresas autorizadas al efecto, que los empleadores adquieren con el fin de suministrárselos a los trabajadores. A su vez, ellos lo utilizan para canjearlos en bares, restaurantes y confiterías, por desayuno, almuerzo, merienda o cena, o por un refrigerio (ver art. 103 bis, inc. b, LCT, introducido por la ley 24.700).

No tienen carácter remuneratorio, debido a que los mismos no tienen relación alguna con la prestación, y tienen por objeto mejorar la calidad de vida del trabajador.

La reglamentación fija el valor de los tickets de almuerzo que se pueden otorgar como tope por día, que actualmente es de \$ 15 por día.

c) Los "tickets" de consumo o supermercado

Los tickets de supermercado son adquiridos por los empleadores, a las empresas autorizadas al efecto, y suministrados a los trabajadores. Estos pueden adquirir con ellos, hasta el valor del ticket, productos esenciales de la canasta familiar en los negocios también habilitados al efecto.

No tienen carácter remuneratorio y están sujetos a una serie de límites reglamentarios. En especial, pueden otorgarse hasta un tope equivalente al 20% de la remuneración a los trabajadores comprendidos en convenios colectivos, y hasta un 10% en el caso de los trabajadores excluidos de aquellos. No pueden sustituirse en dinero y están sujetos a una contribución patronal especial de la seguridad social del 14% (ver arts. 103 bis, inc. c, y 105 bis, LCT).

d) Reintegro de gastos médicos o farmacéuticos

Una serie de complementos médicos y asistenciales a cargo del empleador tienen el carácter de beneficio social. Es el caso de reintegro de gastos médicos y farmacéuticos, en la medida que los mismos estén documentados y los haya soportado el trabajador. Lo mismo ocurre con los servicios médicos complementarios de medicina pre-paga, contratados por el empleador para suplementar los servicios de obra social obligatorios que tiene todo trabajador (ver art. 103 bis, inc. d, LCT, y dec. 137/97, B.O., 14-II-1997).

e) Provisión de ropa de trabajo

La LCT admite que la ropa de trabajo y cualquier otro elemento de indumentaria o equipamiento provisto al trabajador exclusivamente para el desempeño de su tarea no forma parte de la remuneración (art. 103 bis, inc. e, LCT).

f) El reintegro de gastos de guardería y sala maternal

Están también excluidos del cómputo remuneratorio los reintegros documentados de gastos de guardería y sala maternal, en los que incurra un trabajador o trabajadora con hijos de hasta seis (6) años de edad, cuando la empresa no cuente con instalaciones adecuadas para tal fin (art. 103 bis, inc. f, LCT).

Una de las dificultades de esta prestación es que a menudo la documentación con la que se acredita el gasto es irregular y no reúne los requisitos de un comprobante conforme las normas impuestas actualmente por la DGI.

g) Provisión de útiles escolares y guardapolvos

Es tradicional que las empresas entreguen útiles escolares y guardapolvos al comienzo del curso lectivo para los hijos del trabajador, conforme el reconocimiento que hace el mismo para el cobro de las asignaciones familiares. Si así lo hicieran, los mismos serán considerados como un beneficio social no remuneratorio (art. 103 bis, inc. g, LCT).

h) Cursos y seminarios de capacitación. Becas

Capacitación y desarrollo, entrenamiento y perfeccionamiento profesional y general, fueron siempre un gasto excluido de toda posible imputación a una prestación remuneratoria.

La LCT la incluye ahora como un beneficio social no remuneratorio cuando el otorgamiento o pago esté debidamente documentado y se acredite la realización de cursos o seminarios de especialización o capacitación (art. 103 bis, inc. h., LCT).

i) Los gastos de sepelio

Los gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador debidamente documentados con comprobantes, serán considerados como un beneficio social no remuneratorio (art. 103 bis, inc., i, LCT).

j) Asignaciones familiares.

Además se consideran **prestaciones no remuneratorias:**

a) Indemnizaciones por despido

b) Indemnizaciones por accidentes de trabajo

c) Viáticos con la obligación de rendir cuentas, entregando los comprobantes de gastos efectuados.

EL CONVENIO COLECTIVO, CONCEPTO Y CARACTERES

Concepto de convenio colectivo de trabajo:

Es un acuerdo entre el representante colectivo de los trabajadores y el de los empleadores constituidos por deberes y derechos para las partes signatarias y para los trabajadores y sus empleadores, que es aprobado por la autoridad de aplicación con efecto erga omnes, para el ámbito establecido en el mismo convenio.

La Ley de Convenios Colectivos (ley 14.250) puntualiza que por los empleadores pueden ejercer la representación: un empleador, un grupo de empleadores o una entidad representativa de empleadores. En cambio, por los trabajadores sólo puede representar a la clase o categoría la entidad sindical con personería gremial (art. 1º, ley 14.250).

Los elementos esenciales del convenio son los siguientes:

a) las partes signatarias: son las habilitadas para negociar el convenio. En nuestro sistema legal, la postura es amplia a los fines de determinar la representación empresaria (una empresa, un grupo, una entidad representativa, o combinaciones entre ellas) mientras que es restrictiva respecto del sindicato, ya que le da la representación exclusiva a los que tienen personería gremial, no comprendiendo a los simplemente inscriptos.

b) el contenido normativo: lo acordado por las partes tiene naturaleza contractual, sin embargo, sometido a controles especiales y con la intervención de la autoridad de aplicación puede lograr un efecto análogo al imperativo que tienen las normas legales. Es por ello que algunos autores dicen que el convenio tiene forma de contrato y efecto como los de una ley.

c) la aprobación de la autoridad de aplicación: la intervención de la autoridad de aplicación, tanto en la gestión del convenio como en oportunidad de aprobarlo (previo la realización de los controles de legalidad y oportunidad y conveniencia), le dan a éste (una vez publicado) efectos análogos a los de una ley aprobada en el Congreso.

d) el efecto erga omnes: es el efecto que tienen los convenios colectivos controlados, homologados por la autoridad de aplicación y publicados por las partes, por el cual el contenido del acuerdo es imperativo para todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación, con prescindencia de si son o no afiliados al gremio o a las entidades empresarias.

El efecto erga omnes tiene un elemento imperativo, similar a las leyes de fondo, y tiene también un elemento normativo, en cuanto que lo convenido deja su raíz contractual para conformar una norma autorregulada por las partes, bajo el control estatal.

CLASES DE CONVENIO COLECTIVO Y CLASIFICACION

La clasificación inicial de los convenios colectivos es la que los diferencia por el tipo de gremio, vertical u horizontal, que negocia el convenio y, por ende, configura un ámbito de aplicación distinto.

Existen también convenios que se ajustan al sistema legal y otros que no, y en ambos casos estamos dentro del derecho convencional. Al respecto es interesante destacar que conforme a nuestra Ley de Convenios Colectivos un acuerdo no homologado es inválido, mientras que una parte de la doctrina sostiene que tiene efectos más restringidos en el plano contractual.

AMBITO DE APLICACION PERSONAL, TEMPORAL Y TERRITORIAL

El efecto erga omnes que tienen los convenios colectivos al homologarse y publicarse nos obligan a determinar en qué ámbitos se producen sus efectos en las personas o sujetos, en el tiempo y en el espacio o territorio.

AMBITO DE APLICACION PERSONAL

Concepto de ámbito de aplicación personal: se llama así a las personas que comprende un convenio colectivo, que son las definidas en el mismo conforme al arte, oficio o profesión o la actividad a la que pertenecen.

AMBITO DE APLICACION TEMPORAL

Concepto de ámbito de aplicación temporal: es el tiempo que rige un convenio colectivo, consistente en el plazo de vigencia, el que se prorroga automáticamente sine die por efecto del mandato legal de la ultractividad, salvo que las partes hayan formulado pacto en contrario.

AMBITO DE APLICACION TERRITORIAL

Concepto de ámbito de aplicación territorial: es la zona o región en donde rige el convenio colectivo, lo que está relacionado con el ámbito de influencia territorial del sindicato que representa a los trabajadores.

—

SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO

I. Concepto:

Se denomina así a una serie de formas de interrumpir el normal desarrollo de la relación laboral, a pesar de que se mantiene vigente el contrato de trabajo, con diversas consecuencias para las partes.

CAUSAS DE SUSPENSIÓN:

1. Accidentes y enfermedades inculpables
2. Desempeño de cargos electivos.
3. Desempeño de cargos gremiales.
4. Causas económicas, fuerza mayor y disciplinarias

II. Accidentes y enfermedades inculpables (art.208 LCT)

Concepto: se denominan así a las dolencias originadas en causas totalmente ajenas a la responsabilidad del empleador, contraídos u ocurridos fuera del ámbito laboral que producen un daño a la salud del trabajador.

REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA:

1. Existencia de una dolencia
2. Imposibilidad de cumplir con las tareas.
3. Interrupción de la relación laboral.
4. No interesa la antigüedad del trabajador.

1. Las licencias con goce de salarios

La LCT establece un plazo de licencia con goce de salarios que se extenderá por los siguientes plazos: 3 meses si el trabajador tuviera menos de 5 años de antigüedad, y 6 meses si tuviera más de 5 años; los dos términos se duplican si tiene cargas de familia.

2. El control médico

El trabajador que por su incapacidad temporaria no pueda concurrir al trabajo debe dar aviso al empleador, salvo caso de fuerza mayor, de su enfermedad y del domicilio en el que se encuentre antes de que promedie el primer día de ausencia, a fin de que éste pueda controlar, a través de un facultativo, el estado de la enfermedad y estime la licencia que resulte pertinente (art. 209, LCT).

Si el trabajador no da aviso, no se devengará el derecho al salario por la licencia por enfermedad, salvo que la patología sufrida luego resulte inequívocamente acreditada. En este caso, la mayoría de la doctrina opina que debe acreditar las causales que impidieron dar el aviso oportuno.

3. La atención médica de las obras sociales

Concepto de obra social: son entes autónomos que integran el Sistema Nacional de Salud que tienen por objeto principal prestar servicios de salud y son financiados con aportes realizados por el trabajador y por contribuciones a cargo del empleador.

Concepto de sistema nacional de salud: se denomina así al conjunto de medios, instrumentos y subsistemas que componen la batería de medios e instrumentos de los que se vale el Estado para brindar cobertura de salud a toda la comunidad sin diferenciación alguna.

4. La reserva del puesto

Concluidas las licencias pagas del trabajador tiene derecho a otra nueva licencia sin goce de salarios, denominada "reserva de puesto", que se extiende por un máximo de 1 año.

Algunos convenios colectivos prevén el pago de algún pequeño subsidio durante este período.

La LCT establece que vencidos los plazos de licencia paga, si el trabajador no puede regresar al empleo contará con 1 año de licencia, al cabo de la cual las partes estarán liberadas para rescindir el contrato de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria por dicha extinción (art. 211, LCT).

Si las circunstancias que dan lugar a la licencia paga se modificaran durante la reserva de puesto, el trabajador podrá reanudarla suspendiéndose momentáneamente el año, y se reanudará el conteo una vez que finalice nuevamente el período con goce de salario. Éste es el caso de un trabajador que durante la reserva de puesto cumple los 5 años de antigüedad o contrae matrimonio y pasa a tener cargas de familia.

5. El regreso al trabajo

Concluido el período de reserva de puesto o declarada la incapacidad del trabajador, éste tiene las siguientes opciones, conforme el artículo 212 de la LCT, con las consecuencias que analizaremos a continuación:

a) regresar al trabajo sin incapacidad: si el trabajador regresa al trabajo sin incapacidad, sencillamente se reinstala en su puesto o similar, con la misma categoría y el salario correspondiente a la misma, o a otra similar, respetando el empleador al dependiente tanto en el plano material (ingresos) como moral (categoría, jerarquía, etc.);

b) regresar al trabajo con incapacidad: si el trabajador regresara dado de alta con limitaciones a su capacidad original, lo que le impide continuar con su prestación en forma normal, se dan alguna de las siguientes alternativas:

1) empleador que no tiene tareas adecuadas: el empleador debe asignarle tareas adecuadas, pero si no las tiene disponibles, se extinguirá el contrato con el pago de la indemnización reducida del artículo 247 de la LCT (50% de la indemnización prevista en el art. 245, LCT);

2) empleador que tiene tareas y no las otorga: si el trabajador regresa con incapacidad, y el empleador tiene tareas adecuadas a ella para otorgárselas y no las provee voluntariamente, el contrato se extinguirá pero el trabajador tendrá derecho al cobro de la indemnización completa del artículo 245 de la LCT;

3) empleador que tiene tareas adecuadas y las otorga: si el trabajador se reintegra con incapacidad, y el empleador tiene tareas adecuadas a ella y las otorga, se le abonará al dependiente la misma remuneración que tenía en su categoría sin disminución alguna del ingreso, a pesar de que su rendimiento y productividad no sean los mismos que en la época anterior a su patología;

c) no regresar al trabajo por incapacidad absoluta: finalmente, la LCT resuelve la situación del trabajador totalmente incapacitado de una forma que resulta ilógica respecto del sistema creado por el artículo 212 de la LCT. En efecto, si el trabajador resultare totalmente incapacitado, el empleador le deberá abonar la indemnización prevista en el artículo 245 de la LCT. De inmediato se advierte que se le impone al empleador una indemnización por un evento como es el régimen de patologías inculpables, que son totalmente ajenas a su responsabilidad por originarse fuera del ámbito laboral.

III. Desempeño de cargos electivos

Concepto y alcances de la licencia por desempeño de cargos electivos: se llama así a la licencia sin goce de salarios otorgada a quien revista en cargos electivos en el orden nacional, provincial o municipal y debe pedir la licencia en el trabajo mientras dure el cargo.

IV. Desempeño de cargos gremiales

Concepto y alcances de la licencia por cargos gremiales: se llama así a la licencia que debe otorgar obligatoriamente el empleador al trabajador que resulte electo en un cargo gremial que le impida continuar con la prestación de su actividad laboral

V. Suspensiones por causas económicas, de fuerza mayor y disciplinarias

Las analizaremos en forma conjunta, dado que la LCT las ha relacionado entre sí, cuando responden a tres orígenes y causas totalmente diversas.

Adviértase que la norma plantea primero los denominados requisitos de validez, para luego tratar las tres causales de un modo independiente primero, y de forma conjunta después.

Los requisitos de validez son tres: justa causa, plazo fijo y notificación por escrito, que analizaremos por separado.

1. Justa causa

Las suspensiones deberán tener justa causa, es decir, que podrán fundarse sólo en las causales admitidas por la legislación y en función de sus bases y condiciones establecidas por las normas de orden público.

La LCT considera justa causa de suspensión (art. 219, LCT) a las siguientes:

- las fundadas en la **falta o disminución de trabajo no imputables al empleador** y fehacientemente acreditadas;
- las fundadas en faltas o incumplimientos del trabajador que sean pasibles de **sanciones disciplinarias**;
- las originadas en causas de **fuerza mayor debidamente comprobadas**.

Existen en la ley otras suspensiones admitidas, con lo cual se puede deducir que la enunciación del artículo 218 (LCT) no es taxativa, aun cuando las causas y la modalidad de su implementación son diferenciadas y responden a circunstancias distintas.

2. Plazo fijo

La LCT exige que las suspensiones tengan definido en cada caso un plazo cierto o plazo fijo, con el fin de limitar en el tiempo y sus efectos las consecuencias de su aplicación. A tal fin se ha sostenido que es necesario establecer el día del comienzo, el de finalización y la fecha de regreso. Si así no fuera, el plazo se contará a partir de la recepción de la notificación por parte del trabajador, y no desde la fecha anterior comunicada por el empleador.

3. Notificación por escrito

Las suspensiones se deben notificar por escrito, no sólo como medio de prueba, sino como un documento que, en poder del trabajador, debe contener los demás requisitos, es decir, la expresión suficientemente clara de la justa causa invocada y el plazo fijo establecido con la determinación de los días de aplicación de la medida.

a) Suspensiones por causas económicas

Concepto: se denomina así al lapso durante el cual el trabajador deja de prestar servicios y la empresa no abona los salarios, manteniéndose vigente el contrato de trabajo, fundada en una causa económica consistente en falta o disminución de trabajo debidamente acreditada no imputable al empleador. Plazo máximo anual 30 días

b) Suspensiones por causas disciplinarias

Concepto: es una medida dispuesta por el empleador, fundado en faltas o incumplimientos del trabajador, consistente en un lapso en el cual el dependiente no concurre al trabajo

mientras que el principal no abona el salario, sin perjuicio de mantenerse vigente el contrato de trabajo. Plazo máximo anual 30 días

c) Suspensiones por causa de fuerza mayor

Concepto: es aquella que dispone el empleador, fundada en la existencia de un hecho imprevisto o un hecho previsto que no puede evitarse, que impide el normal desarrollo de las actividades productivas, consistente en un lapso en el cual el trabajador no concurre al trabajo y la empresa no abona los salarios, sin perjuicio de mantenerse vigente el contrato de trabajo. Plazo máximo anual 75 días en el año calendario.

En su conjunto las suspensiones por causas disciplinarias y económicas no pueden superar los 90 días del año calendario. En todos los casos cuando las suspensiones en su conjunto superan el máximo legal previsto por el 222 LCT, faculta al trabajador a colocarse en situación de despido indirecto, se requiere que la suspensión no haya sido aceptada por el interesado, lo cual conlleva implícitamente la posibilidad del mismo de consentir tal exceso. Una vez impugnada la medida, en caso de mantenerla el empleador, debe calificarse justificado el despido indirecto decidido en el art.222de la LCT

EFFECTOS DE LA SUSPENSION:

- 1-Implica la privación de las remuneraciones mientras dure la medida de suspensión.
2. Impone la permanencia y la continuidad del vínculo laboral. Se computa el tiempo anterior a la suspensión y posterior a la suspensión para el computo de la antigüedad.
3. Son causas de carácter transitorio, en caso de ser definitivo, no corresponde la suspensión del vínculo laboral.
- 4-Es la causa más grave impuesta al trabajador ANTES de la extinción del vínculo laboral.

SELECCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA SUSPENSIÓN:

El empleador deberá observar el orden de antigüedad y las cargas de familia.

Se deberá tener en cuenta la fecha de ingreso de los trabajadores, se comienza por los ingresados en último término y con menor antigüedad, dentro de cada especialidad. Tratándose de empleados ingresados en el mismo semestre se tiene en cuenta los que no tengan o tengan menos cargas de familia, aunque así se altere el orden de antigüedad.

Quedan exentos de este proceso de selección los delegados y representantes sindicales, quienes no pueden ser suspendidos por imperio del art. 51 de la Ley 23.551